

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4481/2531

ธนาคาร ห นครหลวง ไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เอ็นจิเนียริง
แอนด์อีควิปเมนต์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 65, มาตรา 86

ในวันนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรก ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าป่วยศาล
ชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีโดยได้กำชับให้เตรียมพยานมาศาลให้พร้อมเพราะจะไม่
เลื่อนคดีให้อีก เมื่อถึงวันนัดทนายจำเลยกลับให้เสมียนทนายนำคำร้องขอถอนตัว
จากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองมายื่นแทน แต่มิได้แจ้งการถอนตัวให้ตัว
ความทราบโดยข้ออ้างที่ว่าไม่สามารถติดต่อจำเลยทั้งสองได้มาซึ่งไม่น่าเชื่อ
พฤติการณ์ถือได้ว่าฝ่ายจำเลยมีเจตนาประวิงคดีให้ชักช้าการที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต
ให้ทนายจำเลยถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองและงดสืบพยาน
จำเลยจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาทรัพย์สินเป็นจำนวน
233,997.10 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงิน 99,324.20 บาท นับ
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนเสร็จแล้วมีคำสั่งให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 เมื่อถึงวันนัด ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี โดยอ้างว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มีอาการอ่อนเพลีย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 และกำชับให้เตรียมพยานมาให้พร้อม เพราะจะไม่เลื่อนคดีให้อีก ครั้นถึงวันนัดดังกล่าวจำเลยทั้งสองและทนายไม่มา โดยทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองมายื่น ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต และถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยาน ให้งดสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 99,647.99 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2520 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 134,349.11 บาท) ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวและงดสืบพยานจำเลยเป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ 1,000 บาท

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสอง และงดสืบพยานจำเลยนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 65 ได้ บัญญัติให้ทนายความที่จะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอนตนจากการตั้งแต่งได้ ต้อง

แสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว เว้นแต่จะหาตัวความไม่พบ คดีนี้ปรากฏจากหลักฐานสำเนาทะเบียนท้ายคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทก์ลงวันที่ 28 มีนาคม 2528 ว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่ 336 ซอยชลนิเวศน์ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยไม่ปรากฏว่ามีการย้ายออกจากภูมิลำเนาดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 1 ก็ไม่ปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาทางทะเบียนตามคำฟ้องแต่อย่างใด ทั้งได้ความจากคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีในชั้นอุทธรณ์และในชั้นฎีกา ซึ่งทนายจำเลยผู้นี้เป็นผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลยทั้งสองว่าฐานะของจำเลยทั้งสองมั่นคงถาวร โดยมีกิจการค้ามากมายหลายประการดังนั้นที่ทนายจำเลยอ้างมาในคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองว่า ไม่สามารถจะติดต่อกับจำเลยได้เพราะจำเลยได้ย้ายสถานที่ทำงานจากเดิมไปอยู่ที่แห่งใหม่จึงไม่น่าเชื่อ คำร้องของทนายจำเลยที่ไม่แจ้งการขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสอง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงว่า ในวันนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรก ทนายจำเลยผู้นี้ได้ขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าป่วย และศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดี โดยได้กำชับให้เตรียมพยานมาศาลให้พร้อม เพราะจะไม่เลื่อนคดีให้อีก เมื่อถึงวันนัดทนายจำเลยกลับให้เสมียนทนายนำคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองมายื่นแทน โดยขออ้างที่ว่าไม่สามารถติดต่อกับจำเลยทั้งสองได้ ซึ่งไม่น่าเชื่อดังกล่าวข้างต้น พฤติการณ์เช่นนี้จึงเป็นที่เห็นได้ว่าฝ่ายจำเลยมีเจตนาประวิงคดีให้ชักช้าเมื่อในวันนัดสืบพยานจำเลย จำเลยไม่มีพยานมาศาล การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองและงดสืบพยานจำเลยจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาท แทนโจทก์"

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ